

1054559-61.2019.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Lais Helena Bresser Lang

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 2ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... BRP 9396 de São Paulo/SP na noite do roubo em questão; das afirmações da testemunha Cristiano Souza Araújo de que presenciou Moisés de Castro Capello retomando com o veículo Ford Escort de cor azul e placas BRP 9396 de São Paulo/SP na noite de roubo; das declarações de Luiz César Marques de Oliveira que afirmou ter tido conhecimento de que o grupo criminoso que perpetrrou o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

2ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina nº 80, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo nº:

1054559-61.2019.8.26.0053 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Moises de Castro Correia

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lais Helena Bresser Lang

Vistos.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Moises de Castro Correia contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a condenação da requerida no pagamento de danos morais e materiais advindos de sua prisão. Alega, em suma, que foi preso no dia 11 de março de 2016, permanecendo recluso até 11 de maio de 2017, sob a acusação de ter supostamente cometido delito de roubo com corrupção de menores. Aduz que foi preso temporariamente e que, após manifestação do Ministério Público, teve a prisão temporária convertida em prisão preventiva. Assevera que sua liberdade só foi decretada após a absolvição no decorrer da ação penal de nº 0000576-81.2016.8.26.0244. Entende que permaneceu ilegalmente encarcerado pelo período de aproximadamente 14 (quatorze) meses, o que lhe causou danos de ordem moral e patrimonial. Razão pela qual, pleiteia a condenação da requerida no pagamento de danos materiais na ordem de R\$ 27.944,00 e de danos morais no valor de R\$ 49.400,00.

Decisão de fls. 1363 deferiu a gratuidade da justiça.

A requerida, devidamente citada, apresentou contestação às fls. 1367/1380, alegando, em resumo, que a prisão do autor não foi decretada ilegalmente. Houve réplica (fls. 1395/1398).

Relatados. Fundamento e decido.

Fls. 1384/1398: importa anotar que compete ao Poder Judiciário, em princípio, a verificação de questões pertinentes à legalidade e ao cumprimento das normas administrativas. Ademais, revendo o objeto dos autos, é incontroversa a prisão. Trata-se de estabelecer se há/houve responsabilidade civil do Estado no evento, resultando assim seu dever de indenizar. Conforme disse inicialmente, cabe ao Poder Judiciário tão-somente o exame da legalidade do procedimento, qual seja, se a Administração Pública obedeceu às prescrições legais, relativas à competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto, finalidade e forma, sendo certo que a proporcionalidade e razoabilidade também estão englobadas no conceito de legalidade.

Portanto, a questão deve ser analisada com base nos documentos juntados, nas informações prestadas. A prova testemunhal oral não poderá se sobrepor às demais provas colimadas nos autos, não se prestando para a respectiva comprovação o mero depoimento de testemunhas, além do enorme lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos (idos de 2016) e a presente data e que, provavelmente, passados mais de um ano não se recordarão do ocorrido com as minúcias e riqueza de detalhes necessárias para a qualidade desse tipo de prova, pelo que indefiro a produção de prova oral. E, sendo o juiz o destinatário das provas, possui ampla liberdade na análise destas para a formação de seu racional convencimento, podendo indeferir as provas que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, pelo que indefiro a produção de prova testemunhal, com base no art. 370, parágrafo único do CPC e passo ao julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia acerca de suposta falha na prestação de serviço jurisdicional.

Pois bem, sabe-se que, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade do Estado, é objetiva, segundo a qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Exige-se da Administração a estrita observância das regras de conduta a que se submete, pois, pelo contrário, ao causar um dano, poderá ser compelida ao ressarcimento do prejuízo ocasionado, independentemente da conduta de seu agente. Nos atos comissivos, estabeleceu-se a responsabilidade imediata e objetiva do Estado, tão logo constatado o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Em outras palavras, quando o agente público e a autoridade estatal observam estritamente as regras de conduta a que se submete, não haverá o nexo de causalidade entre o ato e o dano. Caso não fosse este o entendimento, a Administração seria responsabilizada por todo e qualquer acontecimento no exercício do seu Poder de Polícia, na busca do bem-estar coletivo e do interesse público. No caso, contudo, da análise da própria petição inicial e dos elementos probatórios coligidos nos autos, verifica-se inexistente o nexo causal.

Em que pese os argumentos do autor e a triste situação fática em que envolvido, a pretensão não merece guarida.

Extraí-se dos autos, mais precisamente do Relatório Final do Inquérito Policial nº 093/16 (fls. 1060/1079), que o autor foi reconhecido por duas testemunhas como sendo "um dos integrantes que ocupavam o interior do veículo Ford Escort de cor azul e placas BRP 9396 de São Paulo/SP na noite do roubo em questão; das afirmações da testemunha Cristiano Souza Araújo de que presenciou Moisés de Castro Capello retomando com o veículo Ford Escort de cor azul e placas BRP 9396 de São Paulo/SP na noite de roubo; das declarações de Luiz César Marques de Oliveira que afirmou ter tido conhecimento de que o grupo criminoso que perpetrou o roubo era composto por Moisés de Castro Capello, Kelvin Aguiar Silvano, Guilherme Augusto Fausto de Souza e Ricardo Aguiar Silvano". O Magistrado, diante das razões expostas pela autoridade policial, da existência de indícios suficientes de autoria, bem como da imprescindibilidade da investigação, determinou, em decisão fundamentada e justificada, a prisão temporária do autor (fl. 1139). Posteriormente, também, por meio de decisão fundamentada e justificada, ante a presença dos requisitos legais,

houve a conversão da prisão temporária em prisão preventiva pela autoridade judicial (fls. 1083/1085) e, em seguida, recebida a denúncia. Embora o autor entenda que sua prisão foi ilegal, verifica-se de todo o conjunto probatório que ele recebeu prestação jurisdicional adequada. Todas as decisões judiciais foram proferidas de forma fundamentada, e motivadas. Não obstante, estavam sujeitas a recurso. Nota-se também que a prestação jurisdicional foi célere. Consigno, ainda, que prisão ilegal é aquela que afronta os requisitos legais para sua decretação, o que não é o caso da prisão temporária e da preventiva, pois estas podem ser decretadas antes da decisão de mérito da ação penal.

Não se desconhece o direito à indenização decorrente de prisão indevida. No caso, contudo, os documentos juntados aos autos não comprovam qualquer ilegalidade ou irregularidade na prisão do autor. Não há elementos que permitam concluir a prática de abuso na prisão do autor. E, por ter sido acusado do cometimento do crime de roubo majorado e corrupção de menores, em que havia indícios de materialidade e autoria de crime grave, inexistindo qualquer ilegalidade no ato de prisão, a posterior absolvição não implica, necessariamente, na ocorrência de prisão ilegal, até porque o autor foi absolvido por insuficiência de provas.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 785.410 - RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, j. 16/02/2016)

INDENIZAÇÃO. Danos morais. Autores presos pela prática de crime de roubo. Erro judiciário não constatado. Hipótese em que a absolvição posterior nos termos do art. 386, VII, do CPP, não gera ao Estado o dever de indenizar. Precedentes do C. STJ. Inexistência nos autos de notícia de impetração de habeas corpus ou de elementos que possibilitem aferir a existência de vícios na fase inquisitiva. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido" (Apelação 1000109-51.2016.8.26.0126, Relatora Desembargadora VERA ANGRISANI, j. 10/10/2016).

Apelação Cível - Pedido de indenização por danos morais - Prisão em flagrante - Absolvição - Prisão regular e consoante à legislação aplicável - Não configuração de erro judiciário - Ausente a responsabilidade de indenizar do Estado - Sentença de procedência - Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos. (Apelação Cível nº 0004342-90.2010.8.26.0297 , Órgão julgador: 4ª Câmara Extraordinária de Direito Público, Relator(a): Maria Laura Tavares; Data de publicação: 03/11/2016).

Portanto, não restou configurado o abuso de autoridade, descumprimento da lei ou irregularidade na prisão do autor. Ao contrário, houve estrito cumprimento do dever legal, por parte dos agentes estatais envolvidos, que consubstancia excludente da responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição. Como visto, a conduta judicante pautou-se pelos critérios legais, não podendo ser considerada como fruto de erro. As providências foram tomadas, pelo contexto da ocasião. Se o magistrado não aplica a medida de prisão, averiguando os requisitos legais, no caso existentes, há risco de banalização. Note-se que o magistrado tem de ponderar, em cada caso concreto, qual a melhor solução a ser dada, nunca se afastando dos preceitos legais.

Enfim, o que deve nortear o conceito de erro judiciário é a análise da conduta comissiva ou omissiva do agente estatal e da autoridade estatal, imbuído da função judicante, caso se afaste da aplicação da lei ao caso concreto que lhe é submetido a julgamento. É a falha na prestação jurisdicional, seja por proferir decisão que se divorcie do Ordenamento Jurídico Pátrio, seja por não o aplicar, quando deveria fazê-lo. Como visto, não houve erro judiciário, pois, a atuação dos agentes públicos, desde o dia dos acontecimentos, até a soltura do autor, foi correta, dentro das circunstâncias que se apresentavam no momento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e extinto o processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, arcará a parte autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça. Desde já, deixo, porém consignado que os honorários, com o advento da EC nº 113/2021, serão corrigidos pela SELIC.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo, com as devidas anotações.
P.R.I.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA